МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 05 дугаар сарын 02 №04/11 Улаанбаатар хот

САЙН ИНТЕРНЭШНЛ ХХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ Т.ГАН-ОЧИР ТАНАА

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн иргэн Д.Отгонсүрэнгээс "Сайн Интернэшнл ХХК-ийн Сайн электроникс фэйсбүүк хуудасны чатботтой холбоотойгоор утасны дугаарыг тухайн харилцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр цуглуулж, санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн зээл авахыг санал болгож байна" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлын дагуу "Сайн электроникс" фэйсбүүк цахим хаягийн үйл ажиллагааг шалгаж, 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр "Сайн Интернэшнл ХХК-ийн Бизнес хөгжлийн газрын захирал Д.Золбаяраас zolbayr@esain.mn цахим хаягаар тайлбар авч, нөхцөл байдлыг тогтоолоо.

Комиссоос 2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр "Сайн Интернэшнл" ХХК-ийн 266,000 дагагчтай https://www.facebook.com/eSain.mn цахим хаягтай танилцаж, угтах зурвас (мессеж) хэсэгт дарахад "бараа үзэх", "урьдчилгаагүй зээл", "холбоо барих" гэх сонголтуудыг санал болгож байна. Үүнээс "урьдчилгаагүй зээл" хэсэгт дарахад тухайн хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр фэйсбүүк хаягтаа бүртгүүлсэн утасны дугаарыг шууд татаж авч байна. Үүнээс хойш 1 хоногийн дараа буюу 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр "Сайн Интернэшнл" ХХК-ийн ажилтан 891080XX дугаараас холбогдож санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн зээл авах хүсэлт явуулсан эсэх талаар ярьсан нь иргэн Д.Отгонсүрэнгийн гомдол гаргасан асуудал үндэслэлтэй болохыг нотолж байна гэж үзлээ. Гомдолтой холбогдуулан 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр "Сайн Интернэшнл" ХХК-ийн ажилтан "Facebook, Manychat нь харилцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр ямар нэгэн мэдээллийг нь бидэнд өгөх боломжгүй байдаг ба тухайн харилцагч маань лизингийн хүсэлт өгөх үйлдэл хийснээр бид утасны дугаарыг нь асууж харилцагч дугаараа өгдөг болно" гэх тайлбарыг Комисст өгсөн нь нотлогдохгүй, тайлбар авахаар тавьсан бусад асуултад хариу өгөөгүй байна.

Танай ХХК "Сайн электроникс" фэйсбүүк хуудсаараа дамжуулан иргэдийг төөрөгдүүлсэн байдлаар утасны дугаарыг зөвшөөрөлгүй татаж, ашиглаж байгаа нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4-т заасан "мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах" зарчимтай нийцэхгүй, 8 дугаар зүйлийн 8.2.1-т заасан "мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үндэслэл, зорилго ойлгомжтой, тодорхой байх" нөхцөлийг хангахгүй байна. Түүнчлэн танай ХХК-ийн https://www.facebook.com/eSain.mn цахим хаяг 266,000 дагагчтай байгаа нь олон тооны иргэдийн хувийн мэдээлэл мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүй цугларсан байж болзошгүйг илтгэж болохыг дурдах нь зүйтэй.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт "...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн... нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж зааж, халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн орон зай, хувийн нууц, хувийн мэдээллээ хамгаалуулах хүний эрхийг баталгаажуулсан. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр батлаж, 2022 оны

150060011

05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Уг хуулийн 24 дүгээр зүйлд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих тус Комиссын хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг тодорхойлсон болно.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-т "Мэдээлэл хариуцагч хуульд зааснаас бусад тохиолдолд мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглахдаа мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авна", 8.2-т "Мэдээлэл хариуцагч мэдээллийн эзэнд дараах нөхцөлийг танилцуулж, зөвшөөрөл авна" гэж заасан. Энэ хүрээнд тус хуулийн 8 дугаар зүйлд мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үндэслэл, зорилго, мэдээлэл хариуцагчийн нэр, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, холбоо барих мэдээлэл, цуглуулах, боловсруулах, ашиглах мэдээллийн жагсаалт, мэдээлэл боловсруулах, ашиглах хугацаа, мэдээллийг нийтэд ил болгох эсэх, мэдээллийг бусдад дамжуулах эсэх, дамжуулахаар бол дамжуулах этгээд, дамжуулах мэдээллийн жагсаалт, зөвшөөрлөө цуцлах хэлбэр гэсэн долоон нөхцөлийг ойлгомжтой, тодорхой тайлбарласны үндсэн дээр хувийн мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглах мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авах шаардлагыг тогтоосон байна. Мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.3-т "мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авахдаа энэ хуулийн 8.2-т заасан мэдээллээр хангах, мэдээлэл цуглуулж байгаа зорилго, үндэслэлийг мэдээллийн эзэнд ойлгомжтой, тодорхой тайлбарлах" гэж заасан.

"Сайн Интернэшнл" ХХК-ийн https://www.facebook.com/eSain.mn цахим хаяг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулиар тогтоосон шаардлагыг хангаагүй нь хүний халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрхийг зөрчиж байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээг авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. "Сайн электроникс" фэйсбүүк цахим хаягийн чатбот дахь "урьдчилгаагүй зээл" хэсгээр иргэдийн утасны дугаарыг мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүй татахыг зогсоох, уг фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан иргэдээс цуглуулсан утасны дугаарыг устгах.

2. Ийм зөрчлийг цаашид гаргахгүй байх үүднээс хүний хувийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах тухай дотоод журмыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1-т заасны дагуу батлах, мөрдүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Шаардлагын 1 дэх хэсэгт заасан арга хэмжээг нэн даруй, 2 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээг 2023 оны 2 дугаар улиралд багтаан авч, мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагч Д.Отгонсүрэнд

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА